

Nr. 237 Vorlage des Ministerialrats Medicus für Staatssekretär Pfundtner. 10. Oktober 1935

R 18/5411, S. 35–49 Original¹

Beginn:

Beginn:

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SAARLAND-PFALZ (Stellungnahme zum Vorschlag des Reichskommissars Bürckel vom 6. 9. 1935 an die Reichskanzlei²)

I.

Reichskommissar Bürckel erstrebte in seinen bisherigen Denkschriften die Bildung eines endgültigen Reichsgaus, der unter Einbeziehung hessischer, preußischer und badischer Gebietsteile das Saarland und die Pfalz stark rechtsrheinisch verankerte³. Eine derartige Lösung, die allein die pfälzisch-saarländische Frage endgültig zu lösen vermöchte, würde das *Gesamtproblem* der Reichsneugliederung aufrollen, dessen Inangriffnahme nach Weisung des Führers und Reichskanzlers jedoch zunächst noch zu unterbleiben hat⁴. Deshalb muß dieses Ziel aus dem Bereich der zunächst möglichen Reformmaßnahmen ausscheiden.

II.

In seiner neuen Denkschrift vom 6. 9. an die Reichskanzlei beschränkt sich Reichskommissar Bürckel, sofern das vorstehend unter I genannte Ziel zur Zeit nicht erreichbar ist, auf die Forderung der Bildung eines die Pfalz und das Saarland umfassenden „Teil-Reichsgaus“, der die Stellung eines Landes erhalten soll. Dieser neu zu schaffenden Gebietskörperschaft sollen allmählich weitere Gebiete zugelegt werden.

¹ Von MR Medicus, Referent I/2 für Verfassungsrecht, Gesetzgebungs- und Verordnungsrecht, Reichsgliederung und Reichsgrenzen im RIM (R 18/5, Bl. 88) vorgelegt zusammen mit dem Entwurf eines erläuternden Anschreibens an die Rkei sowie dem „Entwurf eines Gesetzes über die Verwaltungsgemeinschaft zwischen dem Saarland und der Pfalz“; R 18/5411, S. 25–79. Im Entwurf an die Rkei (der jedoch nicht ausgeführt wurde; u. Anm. 8) hieß es: „Ich habe mich nicht auf eine Stellungnahme zum Vorschlag des Herrn Reichskommissars [Bürckel] beschränkt, sondern auch andere Möglichkeiten für die Neugestaltung der Dinge im Raum Saarland-Pfalz untersucht und meinerseits einen Lösungsvorschlag gemacht, der auf der einen Seite in der Hand eines Reichsstatthalters Verwaltungszuständigkeiten sowohl hinsichtlich des Saarlandes wie der Bayer. Pfalz zusammenfaßt, der auf der anderen Seite aber die staats- und verwaltungsrechtliche Stellung des Saarlandes unberührt und trotz Überleitung der Zuständigkeiten der bayer. Landesregierung hinsichtlich der Pfalz auf den Reichsstatthalter die Pfalz doch noch im Verbande des Landes Bayern läßt.“ Der vorgeschlagene Weg sei „keineswegs eine ideale Lösung. Wenn aber eine Annäherung zwischen dem Saarland und der Pfalz gefunden werden soll, die nicht zur Inangriffnahme der allgemeinen Reichsneugliederung zwingt und die im Hinblick auf den Übergangscharakter der zu treffenden Regelung von grundstürzenden Eingriffen in den staats- und verwaltungsrechtlichen Aufbau des Saarlandes sowie der Pfalz absieht, so dürfte m.E. eine andere Lösung als die von mir aufgezeigte kaum in Frage kommen.“

Zu derselben Auffassung war auch die bayer. Landesregierung nach Besprechungen mit Medicus am 4. und 5. 10. 35 in München gelangt: Zwar lehnte sie eine förmliche Abtrennung der Pfalz ebenso wie die unpraktikable Übertragung nur von Teilbefugnissen an Bürckel ab, wäre aber bereit gewesen, „daß all das, was für das Saarland an Zuständigkeiten von den Reichszentralbehörden an den künftigen Reichsstatthalter für das Saarland übertragen wird, auch aus den Zuständigkeiten der Bayerischen Landesregierung auf einen künftigen Reichsstatthalter für die Pfalz bzw. auf Gauleiter Bürckel persönlich übertragen wird“. MinPräs. Siebert an RIM, 8. 10. 35; R 18/5411, S. 17–23.

² Dok. Nr. 220.

³ Näheres s. Dok. Nr. 78 Anm. 4.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 114.

1. Diese Hilfslösung bedingt,

– a)

daß das *Saarland* zu einer Körperschaft öffentlichen Rechts ausgestaltet wird, einen eigenen Etat erhält, mit Eigentum ausgestattet, in den Reichsfinanzausgleich eingeschaltet wird und Selbstverwaltungsaufgaben übertragen bekommt. Die Dienststelle des Reichskommissariats müßte im Hinblick auf die vom Reich zu übertragenden Zuständigkeiten [zu] einer Reichsmittelinstanz ausgebaut werden.

– b)

daß die *Pfalz* aus Bayern losgelöst, etatsrechtlich also verselbständigt wird. Folge: Finanzielle Auseinandersetzung mit Bayern; Änderung des Reichsfinanzausgleichs; Schaffung einer neuen Dienststelle, die in Ansehung der *Pfalz* diejenigen Aufgaben übernimmt, die bisher von den Münchener Zentralstellen mitverwaltet wurden.

2. Die vom Reichskommissar Bürckel verfolgte, unter Ziffer 1 genannte Notlösung hat gegenüber anderen Notlösungen den Vorteil, daß durch eine neue Gebietskörperschaft „Pfalz-Saarland“ ein Gebilde entstehen würde, das in den gegenwärtig noch bestehenden Reichsaufbau hineinpaßt: Es entsteht ein neues Land, an dessen Spitze ein Reichstatthalter (zugleich Landesregierung) steht, der gleichartige Funktionen für den *pfälzischen* wie den *saarländischen* Gebietsteil hat. Bei dieser Notlösung wäre auch ein reinlicher Trennungsstrich zwischen der *Pfalz* und Bayern gezogen.

Gegen diese Lösung sprechen jedoch folgende Gründe:

– a)

Wirtschaftlich wird durch die Zusammenlegung zweier überaus leistungsschwacher Gebilde (Zuschußgebiete) nichts gewonnen;

– b)

nach der *verwaltungsmäßigen* Seite wird ein Gewinn nicht erzielt, da die Verwaltungsorganisation sowie das Verwaltungsrecht in beiden Landesteilen verschieden sind; diese Verschiedenheit steht auf Jahre hinaus allen Zusammenlegungs- und sonstigen Vereinfachungsmaßnahmen entgegen.

– c)

Die Verwaltungsorganisation im Saarland, die erst vor 9 Monaten aufgezogen wurde, müßte jetzt geändert werden, bis diese Neuorganisation im Zuge der endgültigen Reichsneugliederung einer abermaligen Neuordnung Platz machen müßte;

– d)

im angrenzenden Gebiet entsteht Unruhe wegen der Unsicherheit der Gebietszuteilung;

– e)

die Neuregelung, die im Hinblick auf einen späteren umfassenderen Reichsgau lediglich eine befristete *Übergangslösung* darstellen würde, ist *sehr kostspielig*:#) Der Sitz dieser wohl in *Neustadt* auszubauenden Interimsverwaltung würde später in eine größere Stadt des neuen Reichsgaus verlegt werden.ß) Für die gleichen Aufgaben, die in Ansehung des *Saarlandes* von den *Reichsministerien*, in Ansehung der *Pfalz* von den *bayerischen Ministerien* ohne nennenswerten Mehraufwand mitverwaltet wurden, muß eine neue „Landesregierung“, d.h. eine neue „Reichsmittelinstanz“ geschaffen werden⁵. (Die Kreisregierung in Speyer soll nach der Bürckelschen Denkschrift für die *Pfalz*, das Saarkommissariat für das Saarland als nachgeordnete Dienststelle aufrechterhalten bleiben.)#) Bei der derzeitigen Verschiedenheit der Verwaltungsorganisation und des Verwaltungsrechts in der *Pfalz* einerseits, im Saarland andererseits ist in absehbarer Zeit der Aufbau einer einheitlichen Verwaltung und eine großzügige Rationalisierung nicht möglich.

III.

⁵ Vgl. Dok. Nrr. 134, 135.

Wenn die Bildung eines endgültigen Reichsgaues (oben zu I) ausscheiden muß, wenn die Zwischenlösung eines „Teil-Reichsgaues“ (oben zu II) wegen des unbefriedigenden Ergebnisses, der mannigfachen Schwierigkeiten sowie der Kosten nicht möglich ist, wenn aber doch im Verhältnis zwischen Pfalz und Saarland engere verwaltungsmäßige Beziehungen hergestellt werden sollen, so wäre ferner folgende Lösung denkbar:

An der Spitze der Verwaltung im Raum der neuen Verwaltungseinheit Saarland-Pfalz steht ein Reichsstatthalter. Zu diesem werden sowohl die Pfalz wie das Saarland in ein möglichst gleichartiges Unterstellungsverhältnis gebracht und zwar mit der Maßgabe, daß

– 1.

die Pfalz im Verande des Landes Bayern bleibt, mit dem sie vor allem auch durch die *Einheit* des Haushalts verbunden ist;

– 2.

das Saarland aus der „Reichsunmittelbarkeit“ herausgeschält und – ähnlich wie der eine Selbstverwaltungskörperschaft bildende Kreis Pfalz – zu einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft ausgestaltet wird.

Ohne auf die Möglichkeit der unter 1 für die *Pfalz* angedeuteten Lösung hier einzugehen, da diese Lösung nachstehend unter IV untersucht wird, kann der Weg hinsichtlich des *Saarlandes* (vorstehend zu 2) nicht beschritten werden und zwar aus folgenden Gründen:

– a)

Bei der erstrebten „Verwaltungsgemeinschaft Pfalz-Saarland“ handelt es sich nur um eine *verwaltungsmäßige* Zwischenkonstruktion, die einen grundstürzenden Umbau der staatsrechtlichen Struktur im Saarland nicht rechtfertigt.

– b)

Es wäre nicht zu vertreten, eine Verwaltungsstruktur, die vor 9 Monaten für das Saarland geschaffen wurde, jetzt einer grundlegenden Änderung zu unterziehen, der im Zuge der Reichsneugliederung ein weiterer Umbau folgen müßte.

– c)

Der Ausbau der späteren Reichsgaue dürfte mehr in der allgemeinen Richtung des derzeitigen Aufbaus des Saarlandes liegen als in der Richtung des heutigen Aufbaus der alten Länder. Ein Umbau der staats- und verwaltungsrechtlichen Beziehungen der Reichszentrale zum Saarland würde also einen Rückschritt gegenüber dem derzeitigen Zustand bedeuten.

IV.

Scheiden die unter I bis III aufgezeigten Lösungen aus, so erscheint für eine verwaltungsmäßige Annäherung zwischen Saarland und Pfalz folgender Weg gangbar, der dem anliegenden Gesetzentwurf zugrundeliegt:

– 1.

Spitze der Verwaltung im Raum der neuen Verwaltungseinheit Saarland-Pfalz ist ein Reichsstatthalter. Diesem Reichsstatthalter fallen für die *Pfalz* die Zuständigkeiten zu, die das Statthaltergesetz⁶ dem Reichsstatthalter zuweist. Dieser Reichsstatthalter ist zugleich für das *Saarland* Rechtsnachfolger des bisherigen Reichskommissars (nachstehend zu 2), während er für die Pfalz die Aufgaben und Zuständigkeiten der bayerischen Landesregierung erhält (nachstehend zu 3).

– 2.

Für das Saarland tritt eine unmittelbare organisatorische Änderung nicht ein. Die Spitze der Verwaltung des Saarlandes ist nicht mehr ein „Reichskommissar“, sondern ein Reichsstatthalter; seine Dienststelle, die unter Leitung eines bereits vorhandenen Regierungspräsidenten als Stellvertreter des Behördenchefs steht, heißt „Regierung“. Es wird durchaus möglich sein, daß die Reichsressorts

⁶ ReichsstatthalterG vom 30. 1. 35 (RGBl. I S. 65); s. Dok. Nrr. 85 P. 2, 88.

im Rahmen der derzeitigen Verwaltungsorganisation des Saarlandes gewisse Zuständigkeiten auf den Reichsstatthalter als Verwaltungsspitze im Saarland delegieren. [...]

– 3.

Hinsichtlich der *Pfalz* gehen die Zuständigkeiten der bayerischen Landesregierung auf den neuen Reichsstatthalter über, der als „Provinzialminister“ (Minister für die Pfalz) zugleich Mitglied der bayerischen Landesregierung ist. Auf diese Weise erhält der neue Reichsstatthalter als Spitze der Verwaltung in der Pfalz umfassende Zuständigkeiten, nämlich alle Funktionen einer Landesregierung. Der Zusammenhang zwischen der Verwaltung in der Pfalz und der Verwaltung in Bayern wird dadurch gewahrt, daß dieser Reichsstatthalter (Landesregierung für die Pfalz) zugleich Mitglied der bayerischen Landesregierung ist. Für diesen Reichsstatthalter als Minister für die Pfalz bestehen lediglich etatsrechtliche Bindungen; seine Stellung als „Provinzialminister“ ist nicht anders als die eines jeden Landesministers (Ressortministers), der in Haushaltsdingen auf die Mitwirkung des Finanzministers angewiesen ist. In gewissem Umfange greifen die Zuständigkeiten des neuen Reichsstatthalters (des Ministers für die Pfalz) auch über die Pfalz auf das rechtsrheinische Bayern über, indem z.B. bei Landesgesetzen, die die bayerische Landesregierung erläßt, dieser neue Reichsstatthalter (Minister für die Pfalz) *mitwirkt*. Bei der Überleitung von Zuständigkeiten der bayerischen Landesregierung in Ansehung der Pfalz auf den neuen Reichsstatthalter war die Frage aufgetaucht, ob es möglich sei, eine *Teilung* der Zuständigkeiten vorzunehmen, ob es also möglich sei, einen *Katalog* von Zuständigkeiten aufstellen, die entweder auf den neuen Reichsstatthalter übergehen oder umgekehrt der bayerischen Landesregierung vorzubehalten waren. Ganz abgesehen davon, daß es kaum tragbar erscheint, die Befugnisse einer Landesregierung nach Tätigkeitsgebieten aufzuspalten und ihre Ausübung verschiedenen Trägern zu überantworten, hat die Aufstellung eines solchen „Kataloges“, wie die Anlage zeigt⁷, zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt⁸.

⁷ R 18/5411, S. 63–79: Versuch, aus den allgemeinen Zuständigkeiten der bayerischen Ministerien spezielle für die Pfalz auszugliedern.

⁸ Zum Fortgang: Pfundtner bewertete Medicus' Vorlage gegenüber Frick skeptisch nur als „Notlösung, die in mancher Hinsicht nicht befriedigt und mit der auch Gauleiter Bürckel kaum einverstanden sein wird“, und empfahl als „nach wie vor einfachste Lösung“: „Die Pfalz wird vom Lande Bayern an das Reich abgetreten und damit ebenso wie das Saarland unmittelbares Reichsgebiet.“ R 18/5411, S. 81–85. Eine Absendung der Stellungnahme an die Rkei unterblieb folglich. Die weitere Entwicklung ist aus den Akten nicht mit letzter Klarheit ersichtlich. Vermutlich gelang es Frick und Bürckel nicht einmal, die Angelegenheit Hitler vorzutragen (s. Anhang, FV 638* und 663*). Jedenfalls stoppte dieser im Okt. 1935 allgemein die Inangriffnahme und Weiterführung sämtlicher territorialer Reform- und Neugliederungsmaßnahmen ab, einschließlich der Anpassung von Verwaltungsgrenzen (Landkreise Merzig und St. Wendel; s. Dok. Nr. 220 Anm. 4). Gestattet sein sollte allenfalls eine reine Personalunion für Saarland und Pfalz in der Person Bürckels. Indirekte Mitteilungen über die Entscheidung Hitlers in: R 18/373, Bl. 179; R 18/389, Bl. 187; R 18/5411, S. 85. Die weiteren Überlegungen liefen demnach in der Richtung, Bürckel gleichzeitig mit der Ernennung zum Reichskommissar für das Saarland auch zum „Bayerischen Landeskommis­sar für die Pfalz“ zu ernennen – was dem Vorschlag von Medicus wiederum sehr nahe gekommen wäre. Auch Bürckel erklärte sich unter gewissen Kautelen mit dieser Lösung einverstanden; R 18/5411, S. 111 ff. Einen entsprechenden Vorschlag legte der RIM Anfang 1936 der Rkei vor, indes verfiel auch dieser der Ablehnung; s. Folgeband, Dok. vom 1. 2. 36. Näheres bei MUSKALLAS. 198 ff.

Zitierhinweis

Nr. 237 Vorlage des Ministerialrats Medicus für Staatssekretär Pfundtner. 10. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d237>